Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č . 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18//2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN vyvesený: 17.01.2014
Lehota po podávanie pripomienok: 27.01.2014

Dátum účinnosti od: 01. 03. 2014			Výtlačok č.: 1	Vydanie: 1
	Funkcia	Meno	Dátum	Podpis
Vypracoval:	**Pracovná skupina**	**Mgr. Miriam Ondrejková Ing. Renáta Hláčiková JUDr. Helena Koreňová**	**10. 01. 2014**	
Schválil:	**MsZ v Banskej Bystrici**	**Uznesením číslo 1249/2014 - MsZ**	**11. 02. 2014**	

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na základe ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 30 až § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva schválené uznesením MsZ č. 254/2011 dňa 13.12.2011 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V §-e 5 „Sadzba dane“ sa bod 1. mení nasledovne:

1. Za umiestnenie zariadení uvedených v § 2 ods. 3.1. stanovuje správca dane sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj začatý m^2 a každý aj začatý deň podľa uvedeného cenníka:

a)

Doba umiestnenia	Lokalita								
	Centrum		Stred			Okrajové časti mesta			
	pulty	ostatné zariadenia	pulty	ostatné zariadenia	reklamné zariadenie	terasy, pulty	ostatné zariadenia	reklamné zariadenie	cirkusy, zábavná technická činnosť
do 1 mesiaca	0,50 €	5,00 €	0,40 €	4,00 €	10,00 €	0,26 €	2,00 €	9,00 €	0,26 €
do troch mesiacov	0,33 €	4,00 €	0,26 €	3,00 €	8,00 €	0,19 €	1,00 €	7,00 €	0,50 €
viac ako tri mesiace	0,23 €	3,00 €	0,19 €	2,00 €	6,00 €	0,16 €	0,50 €	5,00 €	0,66 €

b) Za umiestnenie pultu so záberom do 1 m^2 s dobou umiestnenia do jedného týždňa, t.j. maximálne 7 dní, správca dane stanovuje paušálnu daň 10, 00 € pre všetky lokality.

c) Za umiestnenie ostatných zariadení so záberom do 1 m^2 s dobou umiestnenia do jedného týždňa, t.j. maximálne 7 dní, správca dane stanovuje paušálnu daň 20, 00 € pre všetky lokality.

Vysvetlivky k bodu 1. tohto ustanovenia:

a) Terasa

exterierové sedenie, ktoré priamo nadväzuje a je funkčne prepojené s existujúcou prevádzkou v priľahlej stavbe poskytujúcou reštauračné, kaviarenské, pohostinské a občerstvovacie služby.

b) Pult

predajné zariadenie (napr. stoly, stojany a pod.) umiestnené na verejnom priestranstve.

c) Ostatné zariadenia

zariadenia pre kultúrne, športové podujatia, predvolebné kampane, verejné zhromaždenia, verejné zbierky a petície, prezentačné podujatia (stánky, stoly, stoličky, lavice, pódiá, technické zariadenia, ostatné príslušenstvo a zariadenia pre potreby podujatia).

d) Reklamné zariadenie
prenosné reklamné zariadenie - stojan, panel, transparent, plachta, plagát a iné propagujúce určitý produkt, subjekt, činnosť a pod.

Daň za užívanie verejného priestranstva za prenosné informačné a reklamné zariadenia sa vypočíta aj za zónu medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) konkrétneho zariadenia (transparent, plachta, plagát, ...).

Rozdelenie územia mesta podľa lokalít pre určenie sadzby dane:

Centrum:
Nám. SNP, Nám. Š. Moysesa, Dolná ul.

Stred mesta:
Vajanského nám., Kuzmányho ul., Národná ul., Ul. J. Cikkera, Ul. F. Švantnera, Štefánikovo nábrežie, Kapitulská ul., Horná ul. v úseku od Nám. Š. Moysesa po križovatku s Komenského ul., Komenského ul. v úseku od križovatky s Hornou ul. po križovatku s Kollárovou ul., Kollárova ul. v úseku od križovatky s Komenského ul. po Nám. Š. Moysesa, Lazovná ul. v úseku od križovatky s Katovnou ul. po Nám. SNP, Katovná ul., Strieborné námestie, Ul. Dolná Strieborná, Ul. Horná Strieborná, Skuteckého ul. v úseku od križovatky s Komenského ul. po Hornú ul., park pod Pamätníkom SNP.

Okrajové časti:
Zóny sídlisk Sásová - Rudlová, Fončorda, Radvaň, Podlavice a ostatné ulice v meste Banská Bystrica.

§ 9 Oslobodenie alebo zníženie dane

I. Oslobodenie alebo zníženie dane v zmysle § 2 ods. 3.1

1. Od dane sú oslobodení :
   a) správca dane, právnické osoby založené alebo zriadené Mestom Banská Bystrica pri všetkých podujatiach, aktivitách alebo činnostiach vykonávaných na verejnom priestranstve pre potreby Mesta Banská Bystrica,
   b) daňovníci, ktorí organizujú verejné kultúrne a športové podujatia na verejnom priestranstve bez vstupného alebo ktorí organizujú podujatia na verejnom priestranstve za účelom propagácie aktivít podporujúcich životné prostredie, zachovanie prírodných, všeobecne uznávaných morálnych hodnôt a iných humanitných, verejnoprospešných a charitatívnych cieľov za podmienky, že tieto podujatia nemajú komerčný ani propagačný charakter.
2. V prípade, že zo žiadosti alebo pri kontrole podujatia správca dane zistí, že daňovník uskutoční alebo uskutočnil podujatie s iným zámerom, než ho oprávňuje na oslobodenie od dani za užívanie verejného priestranstva v zmysle ods. 1 písm. a) a b) tohto ustanovenia, bude mu vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva.
3. Správca dane môže znížiť daň daňovníkovi v prípade, že:
   a) výška sumy odvedenej na humanitné, verejnoprospešné a charitatívne ciele bude minimálne vo výške hodnoty odpustenej dane,
   b) súčet hodnoty odpustenej dane a sumy odvedenej na humanitné, verejnoprospešné a

charitatívne ciele musí byť zhodný s výškou vyrubenej dane.

4. Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie alebo zníženie dane v zmysle ods. 1. a 3. tohto ustanovenia formou žiadosti na Mestskom úrade v Banskej Bystrici spolu s predložením príslušného formulára.
5. Podmienkou oslobodenia alebo zníženia dane v zmysle časti I. tohto ustanovenia je, že v čase podania žiadosti na oslobodenie alebo zníženie dane má daňovník vyrovnané všetky záväzky voči Mestu Banská Bystrica..
6. Podmienkou oslobodenia dane v zmysle bodu 3. tohto ustanovenia je predloženie potvrdenia príjemcu o prijatí finančných prostriedkov na uvedený humanitný, verejnoprospešný alebo charitatívny cieľ a predloženie kópie daňového dokladu preukazujúceho príjem takéhoto finančného príspevku a to v lehote do 10 dní od ukončenia podujatia. V prípade, že daňovník nepredloží v stanovenej lehote uvedené doklady, bude mu vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva.

II. Oslobodenie alebo zníženie dane v zmysle § 2 ods. 3.3.

1. Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ďalej len „ŤZP"), ktoré sa preukážu platným Komplexným posudkom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, že sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Tento dokument overí správca dane s originálom. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s adresou prepravovanej osoby.
2. V prípade, že nejde o osoby ŤZP, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preukážu sa platným Rozhodnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa vyhovuje ich žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyrubená daň je znížená o 50%.

3. § 7-e „Oznamovacia povinnosť" sa ods. 3. - 8. menia nasledovne :

3. Daňovník je povinný najneskôr 7 dní po prevzatí určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej určenie použitia DZ) vydaného cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie na území mesta Banská Bystrica pre vyhradené parkovacie miesto požiadať správcu dane o osobité užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla podľa § 2 ods. 3.3. tohto nariadenia.
4. Daňovník – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedené meno, adresa trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená kópia určenia použitia DZ, celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s

jedným evidenčným číslom vozidla uvedenom v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii – časť II (technický preukaz) vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené. V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorého sídlo firmy je totožné s miestom jeho trvalého pobytu, potom môže daňovník požiadať o vyhradenie len jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu. V prípade, že ide o fyzickú osobu, ktorá má v užívaní vozidlo fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mu bude vyrubená podľa § 5, ods. 3, písm. b).

5. Daňovník – právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedený obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu, koľko parkovacích miest a k žiadosti musí byť priložená kópia určenia použitia DZ, celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s evidenčnými číslami vozidiel alebo názvom spoločnosti uvedeným v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz) vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.
6. Pokračovanie vyhradenia parkovacieho miesta (užívania verejného priestranstva podľa § 2, ods. 3.3. tohto nariadenia v novom zdaňovacom období) :
   - V prípade, že daňovník (okrem daňovníka, ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená v zmysle § 9, bod II.) neoznámi správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho obdobia ukončenie osobitného užívania verejného priestranstva, správca dane vyrubí daň za nové zdaňovacie obdobie s platnosťou od 01.01. do 31.12. nového zdaňovacieho obdobia.
   - Daňovník, ktorý bol oslobodený alebo mu bola znížená daň v zmysle § 9, bod II. je povinný oznámiť správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho obdobia predĺženie osobitného užívania verejného priestranstva s prehlásením , že dôvod pre ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená stále trvá.
7. Daňovník je povinný v prípade zmeny evidenčného čísla do 15 dní vykonať zmenu na dodatkovej tabuľke E 13 a následne zdokumentovanú zmenu (fotodokumentácia dodatkovej tabuľky, kópia osvedčenia o evidencii – časť II) doručiť správcovi dane.
8. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane

   8.1 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane na základe písomnej žiadosti daňovníka vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.

   8.2 najneskôr v deň, kedy malo byť umiestnené zariadenie v zmysle §-u 2 ods. 3.1, správca dane na základe písomnej žiadosti daňovníka vráti daň, resp. pomernú časť dane za deň, resp. zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.

   Nárok na vrátenie dane, resp. pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

4. v § 8 „Spôsob vyberania dane“ sa slová platobný výmer vo všetkých gramatických tvaroch

nahrádzajú slovom rozhodnutie.

II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 01/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1249/2014 MsZ dňa 11. februára 2014 a účinnosť nadobúda dňom 1. marca 2014.

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica